



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 1 - DIP. 05

**SERV. 1 - Stazione unica appaltante procedure ad evidenza pubblica per
affidamento lavori, servizi e forniture - DPT0501**

e-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2681 del
24/06/2025

Il Dirigente del servizio
Montebello Sabrina

Responsabile dell'istruttoria

Dott. Gennaro Fiore

Responsabile del procedimento

Dott. Gennaro Fiore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PN VSF 15/25/SUA - Città di Frascati (RM) - Affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 "secco residuo", prodotti dal Comune di Frascati - CIG B6DD95EE23 - AGGIUDICAZIONE Porcarelli Gino & Co. S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Montebello Sabrina

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto l'obiettivo n. 25010 del PEG 2025 avente ad oggetto "Implementazione, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa per le gare della CMRC e della SUA per lavori pubblici, servizi, forniture";

- che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del 14/01/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Roma e gli Enti aderenti per l'esercizio associato delle procedure di gara d'appalto;

- che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235 del 13/06/2014 si è proceduto all'approvazione di modifiche alla richiamata Convenzione, nonché alla approvazione del Regolamento della citata Stazione Unica Appaltante;

- che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014;

- che alla anzidetta Convenzione è stata sottoscritta per adesione dal **Comune di Frascati (RM)**;

- che con **Determinazione Dirigenziale R.G.n. 65 del 24/01/2025 - Comune di Frascati**, è stato autorizzato, per l'affidamento del servizio indicato in epigrafe, l'esperimento di una **procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex artt. 76, comma 2, lett. b) n. 2, e 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023**, tramite invito sulla piattaforma gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale, da aggiudicarsi mediante il **criterio del "prezzo fisso" con tariffa applicata, per i rifiuti codice EER 20.03.01, stabilita dalla Regione Lazio, secondo quanto esplicitato in dettaglio nella determinazione di indizione dell'affidamento e nella documentazione istruttoria per l'individuazione dell'impianto cui conferire i rifiuti EER 20.03.01 "rifiuti urbani indifferenziati residui"- anno 2025, trasmessa dal Comune di Frascati**;

- che nei richiamati atti l'operatore economico è stato individuato dal Comune di Frascati, sulla scorta del principio di autosufficienza e del principio di prossimità, nella società Porcarelli Gino & Co. Srl, con sede legale a Roma, Via di Rocca Cencia, 273, P.IVA e C.F. 03667491009, ricadente nell'ATO pertinente della Città metropolitana di Roma Capitale;

- che alla presente procedura di gara, per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale della S.U.A., è stato attribuito il CIG seguente: **B6DD95EE23**;



- che ai sensi degli **artt. 49 e 50, co. 2 del D.Lgs. 36/2023**, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma, U.O.LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture, su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha provveduto, in data **14/05/2025 18:11:05 registro di sistema PI014004-25**, a creare sulla Piattaforma telematica dell'Ente la procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto e ad inoltrare, nel medesimo ambiente, la **Lettera d'invito alla società Porcarelli Gino & Co. Srl**, come dianzi individuata;
- che nel termine perentorio indicato nella Lettera d'invito ("*entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 29 maggio 2025*"), sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città Metropolitana di Roma" risulta pervenuta l'**offerta** trasmessa dall'operatore in parola **società Porcarelli Gino & Co. S.r.l.**;
- che in data 29 maggio 2025, ha avuto luogo la seduta pubblica telematica di preselezione, espletata dal Seggio di gara di cui ha assunto la presidenza la dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 "S.U.A. - "Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture" - Dipartimento V "Appalti e Contratti" - Hub I - Armonia Gestionale e Innovazione;
- che il Presidente di Seggio ha dato atto che, sia con riferimento alla propria persona, che nei confronti del Responsabile del Procedimento, non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel testo attualmente vigente, né vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- che nella medesima seduta, come risulta dal verbale di gara, si è proceduto altresì alla apertura del plico contenente l'offerta economica del concorrente ammesso e che, al termine delle suddette operazioni, il Seggio di Gara ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta prodotta da **Porcarelli Gino & Co. S.r.l.**, con sede legale a Roma, Via di Rocca Cencia, 273, P.IVA e C.F. 03667491009, che ha offerto un prezzo unitario/tonnellata, come stabilito con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio, al netto dell'IVA e degli adeguamenti ISTAT annuali e comprensivo dei benefit ambientali, come da dichiarazione resa al riguardo dal concorrente a corredo dell'offerta, pari a **€/t 198,49** (indicando altresì l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari e quello dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione);
- vista la nota trasmessa in data 24/06/2025 dalla "Direzione - Ufficio Contratti" del Dip V prot. CMRC-2025-0130382 del 24/06/2025 10:37, con la quale si comunicano conclusi con esito regolare i controlli dei requisiti generali di cui gli artt 94-95 D.Lgs 36/2023 in favore di **Porcarelli Gino & Co. S.r.l., con sede legale a Roma, Via di Rocca Cencia, 273, P.IVA e C.F. 03667491009**;
- dato atto che **Porcarelli Gino & Co. S.r.l.** ha indicato il CCNL da applicare al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, nonché la titolarità effettiva ai sensi del D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i e presentato dichiarazione di subappalto, come riportata nella proposta di aggiudicazione, in questa sede richiamata;
- considerato che **Porcarelli Gino & Co. S.r.l.** ha reso all'Amministrazione, nell'ambito della Domanda di Partecipazione alla gara in parola, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del d. lgs. n. 165/2000, non sono presenti nell'organico della Società medesima figure che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni;



- considerato che **Porcarelli Gino & Co. S.r.l.** ha reso all'Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il responsabile dell'Istruttoria e del Procedimento della Stazione Unica Appaltante;
- considerato che **Porcarelli Gino & Co. S.r.l.** ha sottoscritto, nell'ambito della Domanda di Partecipazione alla gara in parola, il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;
- dato atto che, nei confronti del Dirigente firmatario del presente atto e del Responsabile del Procedimento non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel testo attualmente vigente, né vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto relativo all'affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 "secco residuo", prodotti dal Comune di Frascati, all'operatore **Porcarelli Gino & Co. S.r.l.**, con sede legale a Roma, Via di Rocca Cencia, 273, P.IVA e C.F. 03667491009, che offre un prezzo unitario/tonnellata, come stabilito con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio, al netto dell'IVA e degli adeguamenti ISTAT annuali e comprensivo dei benefit ambientali, come da dichiarazione resa al riguardo dal concorrente a corredo dell'offerta, pari a **€/t 198,49** (indicando altresì l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari e quello dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione);

2) di dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 1, ai sensi del menzionato art.17, comma 5 del D.lgs. n.36/2023 è immediatamente efficace, atteso l'esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo all'offerente, come dianzi rappresentato;



Città metropolitana di Roma Capitale

- 3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione prevista per legge.